拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５８０７４２
起案日	令和　８年　３月　４日
特許庁審査官	尾崎　和寛　　８９２２　３Ｚ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

３．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
　請求項１に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。
　一方、請求項８-５６に係る発明は、請求項１に係る発明と、「所望の情報を収集デバイスによって収集されるセンサデータから識別する」という共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、米国特許出願公開第２０１８／００５０８００号明細書の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。また、請求項１に係る発明と、請求項８-５６に係る発明との間に、他に同一の又は対応する特別な技術的特徴は存在しない。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項８-５６に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項８-５６に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情もない。

　したがって、請求項８-５６に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２について

・請求項　２
　本願の請求項２の「インプレースで暗号化し」との語で規定しようとする技術内容が不明確である。
（「インプレース」は、文脈によって複数の意味を持ちうることからすれば、「インプレースで暗号化し」との語で規定しようとする技術内容も一意に特定できない。）
　よって、請求項２に係る発明は明確でない。

・請求項　７
　本願の請求項７には「前記第１のフィルタリング」との記載があるが、この記載よりも前に「第１のフィルタリング」の記載がなく、「前記第１のフィルタリング」が何を指し示しているのかが不明確である。
　よって、請求項７に係る発明は明確でない。

●理由３及び４について

・請求項　１-３、５
・引用文献等　１
・備考
請求項１について
ア　引用文献１の段落［００７３］の「・・・分析エンジンは、取り込まれた画像データ内の指定されたコンテンツの整合またはほぼ整合状態を検出、分析エンジンは、指定されたコンテンツを含むデータを解析し、指定されたコンテンツに関する１つ以上の指定内容又は属性の存在を検出するためにさらに別の工程に進む。・・・」との記載がある。
イ　上記アの記載を参酌すれば、引用文献１の段落［００６６］-［００８６］には、「画像データ（センサデータ）をカメラ（収集デバイス）によって収集し、前記画像データは第１のフィルタによって画像データ内の指定されたコンテンツの整合またはほぼ整合状態を検出（フィルタリング）し、さらに第２のフィルタによって解析（フィルタリング）されることによって、指定されたコンテンツに関する１つ以上の指定内容又は属性の存在（所望の情報）を検出するものである方法」が記載されているといえる。
ウ　そうすると、請求項１に係る発明と、引用文献１に記載された発明は、請求項１に係る発明の「第１のフィルタ」及び「第２のフィルタ」が「ルールデータベース」に基づいているのに対し、引用文献１に記載された発明「第１のフィルタ」及び「第２のフィルタ」がルールデータベースに基づいているとは特定されていない点（相違点１）、及び、請求項１に係る発明の「センサデータ」、「第１のフィルタ」、「第２のフィルタ」、「所望の情報」の伝送がセキュアに成されているのに対し、引用文献１に記載された発明の「画像データ」、「第１のフィルタ」、「第２のフィルタ」、「指定されたコンテンツに関する１つ以上の指定内容又は属性の存在」の伝送がセキュアに成されるとは特定されていない点（相違点２）で相違し、その余の点で一致する。
エ　しかしながら、データをフィルタリングするフィルタ（ルール）がルールデータベースに保存され、フィルタリングがルールデータベースに保存されたルール（第１のフィルタ及び第２のフィルタ）によって成されていることは当業者には明らかであるし、引用文献１に記載された発明が、警察（権限のある行為者）が収集した画像データから所望の情報を特定するに際し、情報の通信がセキュアな状態で成されていることもまた当業者には明らかであるといえる。
オ　したがって、上記の相違点１及び２は実質的な相違点ではなく、請求項１に係る発明は引用文献１に記載された発明であるといえる。
　仮に、上記の相違点１及び２は実質的な相違点であったとしても、データをフィルタリングするフィルタ（ルール）をルールデータベースに保存すること、および、警察の通信がセキュアな状態で成されることが当業者における技術常識で

あることからすれば、上記相違点１及び２は当業者であればように想到し得たことといえるから、請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

請求項２について
　上記「請求項１について」の「エ」を参照。
　したがって、請求項２に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるか、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

請求項３について
　引用文献１に記載された発明は、警察によって成されている。
　したがって、請求項３に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるか、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

請求項５について
　引用文献１に記載された発明は、対象の識別のための方法であるといえる。
　したがって、請求項５に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるか、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

●理由４について

・請求項　４、６、７
・引用文献等　１
・備考
請求項４について
　引用文献１に記載された発明は、警察官が、技術を利用して、連続的な監視タスクを実行するためのものであるから、引用文献１に記載された発明の「第１のフィルタによって画像データ内の指定されたコンテンツの整合またはほぼ整合状態を検出（フィルタリング）し、さらに第２のフィルタによって解析（フィルタリング）されることによって、指定されたコンテンツに関する１つ以上の指定内容又は属性の存在（所望の情報）を検出する」ためのルールを警察の許認可から生成されるものとすることは当業者であれば容易になし得たことといえる。
　したがって、請求項４に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

請求項６について

引用文献１に記載された発明は、警察官が、技術を利用して、連続的な監視タスクを実行するためのものであるから、引用文献１に記載された発明の「所望の情報」として、ナンバープレート番号とすることは当業者であれば容易になし得たことといえる。
したがって、請求項６に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

請求項７について
情報セキュア性の確保（漏洩の防止）、記憶領域の節約の見地から、引用文献１に記載された発明の「所望の情報」を警察にセキュアに伝送した後、全てのフィルタリングされたセンサデータをセキュアに削除することは当業者であれば容易に想到し得たことといえる。
したがって、請求項７に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１８／００５０８００号明細書

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０８Ｇ　１／００-９９／００
・先行技術文献　米国特許出願公開第２０２１／０１９１９２６号明細書
米国特許出願公開第２０２１／０１５８５４０号明細書
米国特許出願公開第２０２３／０１７７７１７号明細書
米国特許出願公開第２０１４／０３７６７７８号明細書
米国特許第７１５２０１９号明細書
米国特許出願公開第２０２２／００６７３９４号明細書
米国特許出願公開第２００２／０１３８５８２号明細書
米国特許出願公開第２０１８／００１８８６９号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図

面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部動力機械（自動走行システム）　尾崎和寛（おざきかずひろ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１内線３３９３
※●●●●@jpo.go.jp（「●●●●」に置き換えて、「PA3G」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
上田　真誠	尾崎　和寛	
３３２７	８９２２	